ДОГОВОР № 2204 АП-МС

г. Москва «21» апреля 2021 г.

Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по закупкам Резвова Сергея Леонидовича, действующего на основании доверенности 39-АП/МЕХ от 28.01.2021 г. с одной стороны и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по науке и инновациям Филонова М.Р., действующего на основании доверенности № 43-04 от 01.02.2021 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнения работ, связанных с испытаниями образцов (далее — Работы), предоставляемых для испытания Заказчиком на основании согласованных Заказчиком и Исполнителем Технических заданий (далее — ТЗ), содержащих объём, цену, сроки и требования к выполняемым Работам.

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, обусловленные соответствующим ТЗ, по цене, согласованной Сторонами в соответствующем ТЗ.

1.3 ТЗ оформляются по установленной форме (Приложение № 1 к Договору) и являются неотъемлемой частью Договора.

1.4 Сроки выполнения Работ:

1.4.1 Начало: с момента поступления предоплаты в соответствии с п. 2 Договора и передачи образцов для проведения Работ по соответствующему ТЗ.

1.4.2 Окончание: устанавливается в соответствующем ТЗ.

1.5 Место проведения работ: местонахождение Исполнителя.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена работ определяется согласованным ТЗ, являющимся неотъемлемой частью Договора, и включает НДС 20%.

2.2 Заказчик в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня выставления Исполнителем счёта выплачивает предоплату (аванс) в размере 100% от цены Работ, согласованной в ТЗ, в том числе НДС 20%.

2.3 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 По результатам выполнения Работ, согласованных в ТЗ, Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней акт выполненных работ (далее — Акт) и протокол или отчет результатов испытаний.

3.2 Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ в приёме выполненных Работ, в котором указывает недостатки выполненных Работ и сроки устранения недостатков.

3.3 В случае невыполнения Заказчиком требований п. 3.2 Договора, Работы считаются выполненными качественно, в полном объёме и принятыми Заказчиком.

3.4 Сроки выполнения Работ, указанные в ТЗ, не включают время приёмки Заказчиком результата Работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 **Заказчик вправе:**

4.1.1 Уточнять по согласованию с Исполнителем требования к содержанию и/или объему Работ. Изменение (дополнение) требований к Работам, установленных ТЗ, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.1.2 Проверять ход и качество выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.3 Заявлять Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения отчетных документов обоснованные претензии к результатам выполненных Работ.

4.2 **Исполнитель вправе:**

4.2.1 Вносить изменения в методику решения как частных, так и общих технических вопросов, а также в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат ТЗ и условиям Договора, не изменяют сроков выполнения Работ и не увеличивают их стоимость.

4.2.2 Запрашивать и получать у Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию.

4.2.3 Не начинать выполнение Работ в случаях нарушения Заказчиком условий, указанных в пункте 2.2 Договора.

4.3 **Заказчик обязан:**

4.3.1 Принять и оплатить результаты Работ в порядке, предусмотренном Договором.

4.3.2 Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.

4.4 **Исполнитель обязан:**

4.4.1 Выполнить Работы в соответствии с требованиями ТЗ и передать Заказчику результаты Работ (Акт и Протокол или отчет) в предусмотренные Договором сроки.

4.4.2 Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполняемых Работ по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 За нарушение сроков выполнения Работ, за выполнение Работ ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного (несвоевременно / не надлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 20% от оплаченной Заказчиком цены Работ, при выполнении которых допущена просрочка.

5.3 За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных Договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 20% от суммы задолженности.

5.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

5.5 Упущенная выгода ни одной из сторон возмещению не подлежит.

5.6 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Каждая из сторон обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

6.2 К сведениям, признаваемых конфиденциальными, относится информация научного, технического, экономического и иного характера, содержащаяся в Техническом задании, документации и иных результатах выполнения работы в целом и по этапам, при условии, что такая информация имеет ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и стороны, обладающие такой информацией, принимают меры к ее охране или обязаны это делать в силу обязательств по настоящему Договору.

6.3 Стороны признают запрет на разглашение конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4 Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.5 Требование сохранения конфиденциальности информации не распространяется на случаи, когда предоставление информации является обязательным или прямо допускается в соответствии с императивными правилами, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами (в частности, предоставление обязательного экземпляра документов, предоставление текста Договора в государственные органы и подведомственные им организации и т.п.), или необходимо для защиты законных прав и интересов одной стороны в случае нарушения Договора другой стороной.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных органов о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера — военные действия, забастовки, эпидемии, иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон и возникшие после заключения Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми сторона или стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

7.2 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих сторонам выполнить условия настоящего договора, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.3 Сторона, в отношении которой произошли форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно оповестить другую сторону о наступлении или прекращении этих форс-мажорных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или отчетов в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии в письменной форме.

8.2 Неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2022, а в части взаиморасчетов — до полного выполнения принятых обязательств.

9.2 Договор пролонгируется на следующий календарный год, в случае если ни одной из Сторон не заявлено в письменной форме другой Стороне требование о расторжении Договора.

9.3 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо судом по требованию одной из Сторон при нарушении условий договора другой Стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Любые изменения и дополнения условий Договора, если в нем не предусмотрено иное, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.

10.2 Вопросы, не урегулированные Договором, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3 Об изменении фактического или юридического адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.

10.4 При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», локальными актами Сторон.

10.5 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
119049, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
ИНН 7706019535, КПП 770601001, БИК 044525593
р/с 40503810602204000000
к/с 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
ОКПО 02066500, ОКВЭД 85.22, ОКОПФ 75101

Заказчик:
Акционерное общество «АПАТИТ» (АО «АПАТИТ»)
Юридический адрес: 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное Шоссе, дом 75
Почтовый адрес: 184250 г. Кировск Мурманской области, ул. Ленинградская, д.1
ИНН 5103070023, КПП 997550001
КПП 511843001 (применяется при оформлении первичных документов и счетов-фактур)
р/с 40702810003000449491
Филиал «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030723
к/с 30101810100000000723

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»

_____ М.В. Филонов
_____ 2021 г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»

_____ С. Л. Резвов
_____ 2021 г.

М.П.

1518025

Форма Приложения 1

К договору № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления науки
НИТУ «МИСиС»

_____А.М. Поляков
_____2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»

_____С.Л. Резвов
_____2021 г.

Подписано заместителем главного инженера – главным обогатителем Управления главного инженера КФ АО «Апатит»
Калугиным Александром Ивановичем
на основании доверенности
№ АП-КФ.380.01-15/153 от 31.12.2019 года

Техническое задание № 2 от «11» июня 2021 года

1. Основанием для проведения Работ является: Договор № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

2. Цель выполнения Работ – Определить соответствие требованиям сертификата качества мелющих шаров от разных производителей.

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):

Обра-зец	Кол-во, шт.	Тип шара/марка стали	№ плавки /партии	№ сертификата качества
1	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 80-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ04095 СШ04096	№1740022794 от 28.02.2021
2	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 100-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ03993 СШ03998 СШ04004 СШ04179	№1740023555 от 14.03.2021
3	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 80мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
4	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
5	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Металлоинвест
6	2; целый, не бывший в эксплуатации		КГОК	ЧМК
7	2; целый, не бывший в		КГОК	Северсталь

	эксплуатации			

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 Проведение анализа химического состава материала мелющих шаров по п.6-7.

4.2 Проведение измерения твердости методом Роквелла для подтверждения класса твердости по п.1-7 (п. 1-7 на половине радиуса, п.6-7 на поверхности).

4.3 Проведение металлографических исследований материала мелющих шаров по п.1-7.

4.4 Пробоподготовка образцов для проведения испытаний.

4.5 Подготовка заключения по результатам испытаний, выявление по образцам отклонений от технологии производства (плавки) мелющих шаров, установление в образцах возможных скрытых дефектов (производственного брака).

5. Нормативные документы:

5.1 ГОСТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические требования».

5.2 ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу».

5.3 ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа».

5.4 ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры».

5.5 Сертификаты качества на продукции.

6. Срок выполнения работы 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта образцов.

7. Стоимость работ составляет 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.

Цена Работ включает стоимость выполнения Работ в полном объеме, включая расходы Исполнителя связанные и направленные на исполнение Исполнителем Договора, компенсацию всех издержек по сопровождению при получении согласований, утверждений и заключений органов, организаций, учреждений, стоимость материалов, оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, затрат, издержек Исполнителя.

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и отчет.

Отчет передается заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе вместе с актами (1 экз.) выполненных работ.

Отчет в электронном виде представляется в русскоязычных форматах: *.doc, *.dwg, *.xls, *.pdf /*.tiff.

Приложение 1
К договору № ____ от «___»_____ 20___ года

СОГЛАСОВАНО
Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____ М.Р. Филонов
_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»
_____ С. Л. Резвов
_____ 2021 г.

ОБРАЗЕЦ

Техническое задание № ___ от ____ _____2021 года

1. Основанием для проведения Работ является Договор №

2. Цель выполнения Работ – _____

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):……

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 ……

4.2 ……

……

5. Нормативные документы:

5.1. ……

5.2. ……

……..

6. Срок выполнения работы_____рабочих дней с момента предоставления образцов.

7. Стоимость работ составляет _____(прописью), в том числе НДС.

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и Протокол или отчет.

Приложение 1

К договору № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и инновациям
НИТУ «МИСиС»
_____ М.Р. Филонов
_____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по закупкам
АО «Апатит»
_____ С.Л. Резвов
_____ 2021 г.

Техническое задание № 1 от «21» апреля 2021 года

1. Основанием для проведения Работ является: Договор № 2204 АП-МС от «21» апреля 2021 года

2. Цель выполнения Работ – Определить соответствие требованиям сертификата качества мелющих шаров от разных производителей.

3. Продукция, предъявляемая на испытания: (количество образцов, номер партии, шифры, марки сплавов, номера плавок входящих в партию, порядковые номера поставочных колец в партии):

Обра-зец	Кол-во, шт.	Тип шара/марка стали	№ плавки /партии	№ сертификата качества
1	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 80-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ04095 СШ04096	№1740022794 от 28.02.2021
2	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-3, 100-3 ГОСТ 7524-2015/СТО 00186217-313-14	СШ03993 СШ03998 СШ04004 СШ04179	№1740023555 от 14.03.2021
3	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 80мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
4	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Евраз
5	2; целый, не бывший в эксплуатации	Ш-2, 100мм ГОСТ 7524-2015		Металлоинвест

4. Основные этапы выполнения работ:

4.1 Проведение анализа химического состава материала мелющих шаров.

4.2 Проведение измерение твердости методом Роквелла для подтверждения класса твердости.

4.3 Проведение металлографических исследований материала мелющих шаров.

4.4 Проведение макрофрактографических исследований поверхности разрушения на образцах мелющих шаров, не бывших в эксплуатации.

4.5 Пробоподготовка образцов для проведения испытаний.

4.6 Подготовка заключения по результатам испытаний, выявление по образцам отклонений от технологии производства (плавки) мелющих шаров, установление в образцах возможных скрытых дефектов (производственного брака).

5. Нормативные документы:

5.1 ГОСТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические требования»

5.2 ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»

5.3 ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»

5.4 ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры»

5.5 Сертификаты качества на продукции.

6. Срок выполнения работы 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предоставления образцов.

7. Стоимость работ составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

Цена Работ включает стоимость выполнения Работ в полном объеме, включая расходы Исполнителя связанные и направленные на исполнение Исполнителем Договора, компенсацию всех издержек по сопровождению при получении согласований, утверждений и заключений органов, организаций, учреждений, стоимость материалов, оборудования, резерв средств на непредвиденные расходы, стоимость иных расходов, затрат, издержек Исполнителя

8. По окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию: Акт выполненных работ и отчет.

Отчет передается заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе вместе с актами (1 экз.) выполненных работ.

Отчет в электронном виде представляется в русскоязычных форматах: *.doc, *.dwg, *.xls, *.pdf /*.tiff.